REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n.17572 del Ruolo Generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2024 e vertente

TRA

*Parte_1* **di Roma** *Parte_2* *[...]* **,** in persona dell'amministratore pro-tempore elett.te dom.to in Roma, via della Serenissima n.86, presso lo studio dell'avv.to Massimo Cirilli che lo rappresenta e difende per delega in atti.

- ATTORE -

E

*Controparte_1* elett.te dom.to in Roma, via delle Terme Deciane n.8, presso lo studio dell'avv.to Carlo Alberto Castelli che lo rappresenta e difende per delega in atti.

- CONVENUTO -

**Conclusioni**: all'udienza del 26.6.2024 i procuratori delle parti hanno ha concluso come in atti.

## Svolgimento del processo

Il *Parte_1* di Roma *Parte_2* *[...]* ha convenuto in giudizio l'amministratore uscente *Controparte_1* assumendo che il convenuto si sarebbe indebitamente appropriato della somma di € 48.159.25.

A sostegno di tale tesi ha premesso che il convenuto aveva amministrato il *Parte_1* sino al 29/09/2020 e che all'esito di una articolata revisione contabile effettuata dal nuovo amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019 e 2020 sarebbe emerso che, al momento del passaggio delle consegne, il *CP_1* avrebbe dovuto restituire la somma di euro 48.159.25.

Essendo tuttavia la cassa consegnata pari a zero il condominio ha chiesto che il convenuto venga condannato alla restituzione della somma di euro 48.159,00.

Si è costituito *Controparte_1* eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stata la carica di Amministratore attribuita alla Società *[...]* *Controparte_2*

Nel merito ha sostenuto la indeterminatezza delle pretese avendo la controparte omesso di provvedere all'allegazione dei documenti a supporto delle pretese escludendo altresì la sussistenza di prove in merito alla loro sussistenza.

Prodotti documenti ed espletata una consulenza tecnica contabile la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza in epigrafe indicata.

## Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva del convenuto essendo a tal fine sufficiente rilevare che *Controparte_1* oltre ad avere firmato il passaggio di consegne come vecchio amministratore, risulta nominato amministratore personalmente come da verbale assembleare del 12 gennaio 2017.

Ciò premesso, è da rilevare che l'azione per il rendimento del conto non discende dal conferimento del mandato bensì dall'esecuzione del mandato stesso da parte del mandatario il quale, se convenuto in seguito ad azione di rendiconto, deve fornire la prova non solo dell'entità della causale degli esborsi ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione del suo operato in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dall'art. 1710 cc e, per quanto riguarda l'amministratore del condominio, dall'art. 1130 bis cc che ne prevede le modalità di resa e dall'art. 1129 cc che prevede, fra le cause di revoca, la mancata resa del conto.

E' poi da considerare che il *Parte_1* ha formulato una richiesta di accertamento di responsabilità contrattuale per atti gestori irregolari che ha contestato all'amministratore di condominio nell'esercizio dell'ufficio di diritto privato assimilabile a un rapporto gestorio con rappresentanza assunto su incarico collettivo ed a cui sono applicabili le disposizioni sul mandato e, in particolare, di quelle che impongono al mandatario di eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia.

E' al riguardo da rilevare che il *Parte_1* che lamenti un malaccorto o, addirittura, infedele impiego del proprio denaro da parte dell'amministratore che l'abbia gestito è onerato della prova (da fornirsi attraverso tanto la contabilità - se regolarmente tenuta e approvata - e/o i versamenti eseguiti e le uscite comprovate da documenti di spesa quanto i movimenti del conto corrente) che l'esercizio in contestazione si è in realtà chiuso, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata (e poi, a un certo punto, "dispersi", senza un corrispondente, effettiva partita in uscita) oppure sin dall'inizio fraudolentemente occultati.

Il cessato amministratore, per converso, è onerato, in quanto contrattualmente debitore verso il Condominio, della propria prestazione (anche professionale) di mandatario, della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso - con la relativa provenienza - e di ogni singolo esborso - in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa ).

Al riguardo mette conto di evidenziare, in linea generale, che il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere in suo nome dal rappresentante (nel caso in esame dall'amministratore) non comporta sempre, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, l'acquisto automatico delle stesse al patrimonio del mandante e ciò in ragione della fungibilità del danaro che fa di regola identificare nel detentore materiale delle stesse il dominus delle somme consegnate (Cass. 9775/16). Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole sul mandato quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante le somme riscosse, previo rendiconto. Inoltre, come detto, costituisce obbligo specifico del mandatario di rimettere al mandante 'tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato' (art.

1713 comma 1 cc). Obbligo che non viene meno neanche dopo la revoca del mandato stesso (Cass.10739/00).

Avuto riguardo ai richiamati principi è da considerare che nel caso in esame il *Parte_1* ha contestato all'ex amministratore un ammanco di cassa che ha ritenuto di rapportare ai conteggi rielaborati dal nuovo amministratore *CP_3* in persona dell'A.U. *Persona_1* dai quali emergerebbe un attivo di € 48.159.25 maturato in favore del *Parte_1* ma non rinvenuto in cassa.

Con riferimento a tale contestazione è stato disposto un approfondimento tecnico all'esito del quale il consulente ha concluso osservando l'impossibilità di stabilire quale sia stato il concreto andamento contabile della gestione *CP_1* Ha in particolare rilevato l'assenza negli atti del processo delle ricevute di pagamento delle quote condominiali e degli estratti di c/c del *Parte_1*, ad esclusione di un estratto della *Org_1*, ed ha pertanto escluso la possibilità di riscontrare l'esatta imputazione delle quote corrisposte dai condomini nel periodo oggetto d'indagine. Il consulente al riguardo ha anche chiarito di non aver potuto riscontrare l'esatta imputazione delle rate pagate e dei pagamenti effettuati stante la già evidenziata assenza degli estratti di c/c del *Parte_1*.

La domanda proposta dal *Parte_1* deve essere pertanto rigettata dovendo al riguardo essere considerato che la assenza di riscontri documentali idonei ad accertare l'effettivo ammontare degli importi effettivamente versati dai singoli condomini con riguardo agli esercizi finanziari in contestazione - e quindi disponibili nella cassa condominiale - non consente di verificare se l'amministratore uscente avesse avuto l'effettiva disponibilità di somme per importi complessivamente maggiori rispetto ai debiti condominiali e si sia pertanto appropriato di somme condominiali effettivamente incassate.

Le spese, incluse quelle relative alla consulenza tecnica disposta d'ufficio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- rigetta le domande proposte dal *Parte_3* *[...]* nei confronti di *Controparte_1*
- condanna il condominio al pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica disposta d'ufficio nonché delle ulteriori spese di lite che si liquidano in euro 4.300,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 28/10/2024

IL GIUDICE
(Lorenzo Pontecorvo)